Universidad César Vallejo

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

Mecanismos de justicia intercultural y su influencia en la decisión fiscal, en comunidades nativas, Puerto Bermúdez, 2024

Tesis para obtener el grado académico de:

Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal

Autor:

Salas Macotela, Sergio Grasiani (orcid.org/0000-0001-7857-9284)

Asesores:

Dr. Yaranga Cahuana, Luis Antonio (orcid.org/0000-0001-8436-6429)

Dra. Torrejon Comeca, Gabriela (orcid.org/0000-0002-3187-6406)

Línea de investigación:

Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal

Línea de responsabilidad social universitaria:

Fortalecimiento de la Democracia, Liderazgo y Ciudadanía

LIMA – PERÚ

2025

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

LIMA, 17 de Julio del 2025

Yo, YARANGA CAHUANA LUIS ANTONIO, docente de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, asesor de Tesis titulada: "Mecanismos de justicia intercultural y su influencia en la decisión fiscal, en comunidades nativas, Puerto Bermúdez, 2024", cuyo autor es SALAS MACOTELA SERGIO GRASIANI, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 20%, verificable, según el reporte de originalidad del programa Turnitin.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituye plagio. A mi leal saber y entender, la Tesis cumple con la normativa vigente establecida por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, declaro haber revisado de manera integral la investigación y aseguro que esta no contiene información falseada, duplicada, ni copiada; no existiendo ocultamiento u omisión en los documentos aportados. Por lo tanto, me someto a lo establecido en el Código de Ética en Investigación de la UCV y demás normativa vigente.

Apellidos y Nombres del Asesor:	
YARANGA CAHUANA LUIS ANTONIO ORCID: 0000-0001-8436-6429	Firmado electrónicamente por: YCAHUANAL el 02-08-2025 08:35:48

Código documento Trilce: TRI - 1101382

NOTA: *Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Campus Virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.*

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL

LIMA, 17 de Julio del 2025

Yo, SALAS MACOTELA SERGIO GRASIANI de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - LIMA NORTE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Mecanismos de justicia intercultural y su influencia en la decisión fiscal, en comunidades nativas, Puerto Bermúdez, 2024", es de mi autoría, por lo tanto, declaro:

1. No ha sido plagiado ni total ni parcialmente.
2. Se cita y referencia todas las fuentes empleadas según las normas de redacción de la especialidad.
3. No ha sido presentado anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. La información presentada en los resultados no ha sido falseada, duplicada, ni copiada.

En este sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión en los documentos y la información aportada. Por lo cual, me someto a lo establecido en las normativas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Apellidos y Nombres	
SERGIO GRASIANI SALAS MACOTELA ORCID: 0000-0001-7857-9284	Firmado electrónicamente por: SSALASM el 17-07-2025 12:35:06

Código documento Trilce: TRI - 1101410

NOTA: *Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del Campus Virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.*

Dedicatoria

A mis padres quienes desde lejos me dan las fuerzas para continuar con mis labores diarias y mis aspiraciones académicas, quienes me dan su apoyo incondicional.

Agradecimiento

A Dios, a nuestro asesor, Dr. Luis Antonio Yaranga Cahuana, por su paciencia y experiencia en el campo de la metodología de la investigación científica.

Índice de contenidos

Carátula……...i
Declaratoria de autenticidad del asesor……ii
Declaratoria de autenticidad del autor……..iii
Dedicatoria……iv
Agradecimiento……v
Índice de contenidos ……..vi
Índice de tablas ……...vii
Resumen……..viii
Abstract……ix
I. Introducción……...1
II. Metodología……18
III. Resultados…..……23
IV Discusión ……33
V. Conclusiones. ……36
VI. Recomendaciones……37
Referencias……..38
Anexos……..39

Índice de tablas

Tabla 01……...20
Tabla 02……...23
Tabla 03……...24
Tabla 04……...26
Tabla 05……...27
Tabla 06……...28
Tabla 07……...29
Tabla 08……...30
Tabla 09……...31

Resumen

La presente investigación que lleva como título, mecanismos de justicia intercultural y su influencia en la decisión fiscal, en comunidades nativas de Puerto Bermúdez, 2024. Esta investigación académica tuvo como objetivo de estudio, determinar cómo los mecanismos de justicia intercultural influyen en la decisión fiscal, en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas de Puerto Bermúdez, 2024. La metodología empleada fue de tipo investigación básica, con enfoque cualitativo, diseño de teoría fundamentada. La técnica utilizada fue la entrevista a 05 profesionales del derecho del distrito de Puerto Bermúdez. Los resultados evidencian que los mecanismos de justicia intercultural en el Ministerio Público en casos de comunidades nativas de Puerto Bermúdez, tienen una influencia en la toma de decisiones. Se concluyó que los mecanismos de justicia intercultural, como el reconocimiento de la jurisdicción comunal, el uso de intérpretes, el conocimiento del idioma y la valoración del contexto cultural, influyen de manera significativa en las decisiones del Ministerio Público, en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas, en el distrito de Puerto Bermúdez, 2024.

Palabra clave: Justicia, cultura, derecho, fiscal.

Abstract

The present research, titled Mechanisms of Intercultural Justice and Their Influence on Prosecutorial Decisions in Native Communities of Puerto Bermúdez, 2024, aimed to determine how mechanisms of intercultural justice influence prosecutorial decisions in handling cases related to native communities in Puerto Bermúdez, 2024. This academic study employed a basic research methodology with a qualitative approach and a grounded theory design. The technique used was interviews with five legal professionals. The results show that the mechanisms of intercultural justice within the Public Prosecutor's Office in cases involving native communities in Puerto Bermúdez have an influence on the decision-making of the Public Prosecutor. It was concluded that mechanisms of intercultural justice—such as the recognition of communal jurisdiction, the use of interpreters, knowledge of the native language, and the appreciation of the cultural context—significantly influence the decisions of the Public Prosecutor's Office in the handling of cases involving native communities in the district of Puerto Bermúdez, 2024.

Keywords: Justice, culture, law, tax.

I. Introducción

La investigación sobre comisión de un delito, los sujetos procesales suelen ser, principalmente, la parte agraviada y la parte investigada. En diversos casos, estas partes procesales suelen pertenecer a comunidades nativas, y enfrentan diversos conflictos jurídicos penales de distinta naturaleza. Ante esta realidad, es imprescindible que los funcionarios y los actores del sistema de justicia apliquen criterios e instrumentos con perspectiva intercultural, con el fin de garantizar resoluciones que integren y respeten la pluralidad cultural, así como de facilitar un acceso efectivo y pertinente al sistema de justicia para los integrantes de estas comunidades.

Desde la suscripción del Convenio N. ° 169 de la Organización Internacional de Trabajo, el 27 de junio de 1989, se ha prestado una atención creciente a la defensa concreta de los derechos fundamentales de quienes forman parte de los pueblos y comunidades indígenas. Este instrumento internacional, puso de manifiesto las barreras que enfrentan los miembros de comunidades nativas para acceder al sistema de justicia., tema que también ha sido abordado en el ámbito internacional, ya que en diversas partes del mundo, las personas los miembros de estas comunidades carecen de acceso a los sistemas judiciales convencionales que tomen en cuenta sus tradiciones y valoren su identidad cultural.

Esta realidad también se manifestó en los estados latinoamericanos, caracterizado por una gran diversidad cultural, lo que plantea la necesidad de construir, según refiere Sousa, la necesidad de construir un pluralismo jurídico incluyente, capaz de reconocer y articular los sistemas normativos indígenas con el derecho positivizado (2022).

Bajo ese contexto, el presente estudio de investigación sobre los mecanismos de justicia intercultural en comunidades nativas, se vincula directamente con el objetivo de desarrollo sostenible N° 16, en adelante ODS, que propone promover sociedades, pacíficas, justas e inclusivas, con énfasis en garantizar el acceso

universal a la justicia como derecho fundamental, sin importar la pertenencia étnica o cultural de los ciudadanos.

En ese sentido, la problemática del acceso de las personas a la justicia, que pertenecen a comunidades nativas, no es ajena a nuestra realidad nacional peruana, ya que el Estado peruano, reconoce la existencia de una justicia especial o extraordinaria a nivel general que incluye la facultad de las comunidades nativas para resolver conflictos, incluso de naturaleza penal, conforme a sus propias normas, costumbres y procedimientos. En este marco, Vega, afirma que la justicia comunal representa un mecanismo legítimo de solución de conflictos, el cual expresa los valores y principios característicos de las comunidades campesinas y originarias, por lo que resulta indispensable su reconocimiento como un componente esencial del sistema judicial nacional (2022).

En la actualidad, es necesario poner énfasis en los territorios habitados por personas que integran colectivos con estructuras sociales propias y que se encuentran alejados de las zonas urbanas, como es el caso del distrito de Puerto Bermúdez, ubicado en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Según el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Puerto Bermúdez 2018, 2030, elaborado por la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, con base en proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Bermúdez, 2018), en esta jurisdicción existe un alto índice de población perteneciente a comunidades nativas y tiene presencia de autoridades como los órganos del sistema judicial y de protección social, tales como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Policía Nacional del Perú.

Este contexto, refuerza la urgencia de que quienes administran justicia más cercanos a estas comunidades conozcan y apliquen mecanismos de justicia intercultural, lo cual incluye el fortalecimiento del diálogo con las autoridades comunales y la participación de intérpretes acreditados, con el fin de garantizar un acceso eficaz y eficiente al sistema de justicia por parte de la población indígena del distrito.

A partir del análisis del contexto nacional, ha surgido la interrogante que resume la problemática central abordada en este estudio¿Como los mecanismos de

justicia intercultural influyen en la decisión fiscal, en casos vinculados a comunidades nativas de Puerto Bermúdez, 2024?

Como problemas específicos se planteó ¿Cómo la falta de formación en interculturalidad de los operadores de justicia, afecta la recolección y análisis de pruebas en las investigaciones preliminares en casos vinculados a comunidades nativas de Puerto Bermúdez, 2024?; ¿Qué impacto tiene el conocimiento de mecanismos de justicia intercultural en la decisión fiscal de formalizar de la investigación preparatoria en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas del distrito de Puerto Bermúdez, 2024?; y, ¿Cómo la ausencia de un intérprete intercultural influye en las investigaciones preliminares en casos vinculados a comunidades nativas del distrito de Puerto Bermúdez, 2024?

Con el fin la problemática planteada y en concordancia con el enfoque FINER (Factible, Interesante, Novedoso, Ético y Relevante), el análisis de los mecanismos de justicia intercultural y su influencia en las decisiones fiscales del Ministerio Público resulta ser novedoso, ya que no se limita únicamente a documentar los hechos o revisar los fundamentos normativos, sino que pretende proponer estrategias, siempre dentro del marco ético y respetando las buenas prácticas de la investigación.

En ese contexto, la investigación adquiere particular importancia, ya que pretende abordar el problema más allá del enfoque meramente dogmático, sino también a partir del estudio de casos concretos, en los cuales las comunidades nativas poseen sistemas jurídicos propios que merecen reconocimiento y respeto dentro de un enfoque de justicia intercultural (Jácome, 2023).

La presente investigación tiene como fundamento epistemológico la necesidad de interpretar y aplicar el conocimiento adquirido sobre la justicia intercultural, con el propósito de comprender cómo este enfoque permite reconocer constitucionalmente la presencia de distintas expresiones jurídicas en el modelo de justicia peruano. En este sentido, se busca construir una mirada crítica e integradora que considere los fundamentos teóricos y conceptuales de la interculturalidad y el derecho, permitiendo así revalorizar los sistemas normativos característicos de las comunidades nativas, conforme al orden constitucional y jurídico actual.

Desde una perspectiva teórica, diversos autores coinciden en que el Estado peruano tiene la capacidad y responsabilidad de generar mecanismos que promuevan un enfoque intercultural en la resolución de conflictos. En esa línea, el estudio se orienta a comprender la problemática planteada, a través de la identificación y análisis de distintas definiciones y conceptos relacionados con la justicia intercultural, lo que permitirá proponer nuevas formas de abordar esta problemática desde el ámbito fiscal.

Como resultado de este proceso reflexivo y analítico, se espera identificar teorías emergentes y examinar críticamente el marco normativo vigente, lo que permitirá generar un aporte teórico relevante para futuras investigaciones relacionadas con el pluralismo jurídico y la justicia intercultural, especialmente en contextos donde coexisten sistemas jurídicos diversos y culturas originarias con dinámicas propias de resolución de conflictos.

Como justificación legal, en el Perú, la ausencia de un enfoque intercultural constituye una de las formas estructurales de vulneración de las garantías inherentes a la dignidad humana y el respeto al principio de igualdad ante la ley, respecto a ello existe una debilidad en la aplicación de instrumentos técnicos debido a que se encuentra aún en proceso de implementación de dichas leyes y también no existe aplicación de sanciones para aquellos operadores que no aplican los enfoques de interculturalidad.

La presente investigación se justifica metodológicamente en la necesidad de contrastar y documentar los mecanismos de justicia intercultural empleados en el ámbito fiscal, considerando las percepciones y experiencias de los operadores de justicia que interactúan con comunidades nativas. Para ello, se ha adoptado un diseño de análisis temático, complementado con una descripción teórica, lo cual permitió abordar la realidad observada desde la mirada de los actores directamente implicados (Mendizábal, 2023).

Esta estrategia metodológica es coherente con el enfoque cualitativo de la investigación, ya que busca interpretar los significados y sentidos atribuidos por los

participantes a sus experiencias en el proceso penal, especialmente en contextos de diversidad cultural y jurídica.

Como justificación práctica (Gagñay, 2020) se evita las malas prácticas y dando la apertura a que el estudio sobre la justicia intercultural sea sometido a una prueba de la verdad mediante los métodos para la recopilación de información, como es el caso de la guía de entrevistas (Agudelo & Rodríguez, 2020).

Como justificación social, la compleja realidad del conocimiento de los mecanismos de la justicia intercultural, genera consecuencias en la administración de justicia. Esta investigación tiene el potencial de proporcionar información valiosa para los trabajadores y profesionales del derecho, legisladores y para los profesionales que delinean en la administración de justicia, políticas públicas, programas de intervención y estrategias de enfoque intercultural y así servir como modelo para otras comunidades que enfrentan desafíos similares en otras partes del país y del mundo.

A partir de ello se tiene como objetivo general, determinar cómo los mecanismos de justicia intercultural influyen en la decisión fiscal, en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas de Puerto Bermúdez, 2024. Como objetivos específicos 1, determinar como la falta de formación en interculturalidad de los operadores de justicia, afecta la recolección y análisis de pruebas en las investigaciones preliminares en casos vinculados a comunidades nativas de Puerto Bermúdez, 2024; como objetivo específico 2, determinar el impacto que tiene el conocimiento de mecanismos de justicia intercultural en la decisión fiscal de formalizar de la investigación preparatoria en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas del distrito de Puerto Bermúdez, 2024; y, como objetivo específico 3: Determinar como la ausencia de un intérprete intercultural influye en la investigación preliminar de casos vinculados a comunidades nativas del distrito de Puerto Bermúdez, 2024.

La presente investigación guarda correspondencia con el marco de los estudios sobre los mecanismos de justicia intercultural y su influencia en las resoluciones tomadas por quienes dirigen la investigación en los delitos, los cuales han sido abordados desde diversas disciplinas, tanto a nivel nacional como internacional. Este enfoque multidisciplinario permite comprender la complejidad de

la aplicación de la justicia en contextos relacionados con la diversidad cultural, junto con la importancia de integrar los distintos sistemas jurídicos, característicos de los pueblos indígenas en su vinculación con el sistema jurídico nacional.

Es así que, en investigaciones a nivel internacional tenemos a Borda, (2009) *Bases jurídicas y de derecho consuetudinario para la coordinación entre la justicia indígena campesina y ordinaria en Bolivia,* cuyo objetivo fue proponer bases, mecanismos jurídicos y de Derecho Consuetudinario para la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina, investigación con enfoque cualitativo, como métodos generales se utilizó el análisis, la síntesis, la inducción, el método histórico, el trabajo de gabinete, y la interpretación jurídica, y se concluyó que un buen mecanismo de la articulación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena debe posibilitar, el auxilio, la complementación y cooperación posible, entre las autoridades tanto ordinarias como las autoridades indígenas originarias campesinas, con el propósito de ampliar y facilitar los procesos de investigación, podrán consensuar que determinados casos sean derivados desde la transferencia de casos entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria, y en sentido contrario, remitiéndose dichos casos de común acuerdo entre ambas jurisdicciones.

Por su parte, Yañez (2023), en su investigación titulada *Revisión de la Política Intercultural del Estado de Chile para Mujeres Quechuas Privadas de Libertad: Análisis normativo y estudio de casos en centros de detención de la región metropolitana,* cuyo objetivo fue analizar la distancia existente entre el marco normativo intercultural y su aplicación práctica en relación con mujeres del pueblo quechua privadas de libertad en centros penitenciarios del Estado chileno, específicamente en la Región Metropolitana. La investigación, de enfoque cualitativo, evidenció que el Estado chileno aún no ha abordado de manera adecuada la problemática intercultural en el sistema penitenciario, omitiendo esta realidad tanto en la formulación de nuevas normativas como en la creación de un marco reglamentario que articule los distintos cuerpos legales. Esta omisión impide la implementación de programas eficaces orientados a disminuir la reincidencia delictiva entre mujeres indígenas y a elevar su calidad de vida tras haber recuperado la libertad. Además, refleja una insuficiente protección de la dignidad de estas mujeres, quienes, al

encontrarse encarceladas, representan el eslabón más vulnerable dentro de un entramado delictivo más amplio.

Por su parte Castro (2024), en su investigación titulada, *La aplicación de la justicia ordinaria y la identidad cultural de los indígenas de la provincia de Santo Domingo de Tsachilas,* cuyo objetivo fue determinar la vinculación entre la aplicación de la justicia ordinaria y la identidad étnico cultural de los pueblos originarios en la provincia Santo Domingo de Tsachilas, metodología cualitativa mediante la implementación de técnicas e instrumentos como la entrevista y la hermeneútica jurídica, método deductivo, trabajo de campo, en el que se concluyó que uno de los impactos más frecuentes de la justicia ordinaria en la identidad cultural de la nacionalidad Tsáchila es la emisión de sentencias que vulneran la autonomía sobre sus territorios y recursos, como se pudo evidenciar en el caso del río Aquepi, donde los comuneros tuvieron que buscar una acción de protección para poder resarcir esta resolución y de esa manera exigir al Estado Ecuatoriano la garantía y protección de sus derechos.

En esa misma línea, Gómez (2023), en su investigación titulada *La resolución de conflictos de controversia en las etnias indígenas de la región caribe frente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MACS) y la justicia restaurativa en Colombia,* cuyo objetivo fue determinar la decisión de conflictos en las pueblos indígenas de la región Caribe frente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos del sistema interno colombiano y la justicia restaurativa, investigación socio jurídica propositiva, enfoque cualitativo, en el que se concluyó que se constató la aplicación práctica de los ordenamientos jurídicos ancestrales de las comunidades de Wayuu y Arhuaco va más allá de preservar su cosmovisión o de mantener vivas sus costumbres, tradiciones y modos ancestrales de vida. Su uso en la gestión de conflictos desempeña un papel esencial en la preservación de la armonía social y el equilibrio comunitario, tanto en el ámbito material como espiritual, dentro de sus comunidades y en las relaciones entre las familias y clanes que las conforman.

Asimismo, se cuenta con el antecedente internacional, Gutiérrez (2021), *Justicia indígena originaria campesina vías de articulación con el ius puniendi estatal,* cuyo objetivo fue determinar la posibilidad de reconocer el pluralismo jurídico y, por

tanto, el reconocimiento oficial del derecho consuetudinario indígena por parte del Estado boliviano, que implicó no solo una ampliación del alcance del derecho penal, sino también la implementación de un modelo penal con enfoque diferenciado en ritmos o velocidades, lo cual planteó la necesidad de repensar y flexibilizar el modelo tradicional de garantías penales. Dicha investigación, desarrollada bajo un enfoque cualitativo descriptivo y basada en el análisis teórico-doctrinal, determinó que, desde la reforma constitucional de 1994, se produjo un cambio significativo en el reconocimiento de los derechos colectivos, Bolivia reconoció formalmente su composición étnica y cultural diversa. Es en este contexto que se introduce el concepto de pluralismo jurídico, sentando las bases para la legitimación de la justicia indígena originaria campesina, como una alternativa legítima orientada a la gestión de conflictos en contextos indígenas y rurales.

Ahora, en el ámbito nacional se presentaron distintas investigaciones sobre la justicia intercultural a nuestro tema de investigación, al respecto Fernández (2018), en su investigación, *Desarrollo de la justicia intercultural para erradicar la violencia contra la mujer frente a la justicia ordinaria en el distrito de Chetilla 2017,* cuyo objetivo fue determinar cómo incide el desarrollo de la justicia intercultural en la erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en relación con la actuación de la justicia ordinaria en el distrito de Chetilla, durante el año 2017, tipo de estudio de investigación básica, con enfoque cualitativo, diseño no experimental, se concluyó que la aplicación de una justicia intercultural contribuye a la disminución de la violencia familiar en las comunidades, ya que permite una atención más oportuna y eficaz en la resolución de sus problemáticas sociales.

Por otra parte, Villareal (2018), en la investigación, *La interculturalidad en la administración de justicia y su implementación en el Ministerio Público (2013-2017),* cuyo objetivo fue determinar en qué medida el Ministerio Público aplica adecuadamente los principios de la justicia intercultural en el ejercicio de sus funciones, tipo de estudio de investigación descriptiva, con enfoque cuantitativo-cualitativo, diseño no experimental, concluyó que la justicia intercultural en el Perú aún se encuentra en una etapa inicial, evidenciándose únicamente en algunas jurisdicciones específicas, como Cajamarca, Moyobamba y Tocache (San Martín). En estas zonas, el conocimiento de la normativa legal incluida la Constitución, las leyes

ordinarias, el Código Penal y el Código Procesal Penal sigue siendo limitado, lo cual repercute directamente en el bajo nivel de respeto y garantía de derechos fundamentales. Esta circunstancia impacta de manera particular en la garantía de un acceso a la justicia libre de discriminación, el trato equitativo e igualitario, del mismo modo, el reconocimiento real del pluralismo jurídico aún muestra un nivel de desarrollo limitado en esas zonas.

En esa misma línea, en la investigación realizada por Sangama (2024*). La justicia comunal como herramienta para el ejercicio de la ciudadanía en el pueblo indígena kichwa de la región San Martín, en el año 2023 ,* cuyo objetivo fue determinar las características de la justicia comunal que contribuyen al ejercicio dela ciudadanía en el pueblo indígena kichwa de la región San Martín en 2023, metodología tipo aplicada, nivel descriptivo analítico, con enfoque cualitativo, y diseño de análisis del discurso que aplica el método comparativo, concluyó que en el ámbito de la justicia comunal, los procesos la gestión de conflictos y la aplicación de sanciones se sustentan en normas y costumbres tradicionales, valores colectivos y normas propias de la comunidad. Este sistema se orienta hacia la búsqueda del consenso y la reconstrucción del tejido social, mediante procedimientos participativos, inclusivos y con enfoque plural. A su vez, mantiene un respeto por los derechos humanos, el marco jurídico nacional, la protección del entorno natural y la cosmovisión de los pueblos indígenas, integrando principios universales en su ejercicio jurisdiccional.

Por su parte, la investigación que realizó Díaz (2023*). Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y el acceso a la justicia en el distrito de Lima, 2023*, cuyo objetivo fue analizar cómo se vulneran los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en su interacción con el sistema de justicia estatal, en su investigación de enfoque cualitativo, tipo de investigación básica, diseño no experimental y teoría fundamentada, nivel de investigación descriptivo, concluyó que la ausencia de políticas efectivas orientadas a garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas constituye un obstáculo relevante que limita su acceso al sistema de justicia. Esta situación limita el ejercicio pleno de su libertad para interactuar con un sistema judicial inclusivo y culturalmente pertinente. A pesar de la existencia de normativas que reconocen y protegen la diversidad lingüística, persiste la falta de compromiso institucional para desarrollar mecanismos concretos que aseguren un

servicio equitativo. Entre los principales obstáculos identificados se encuentran: el incumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la carencia de servidores públicos que dominen lenguas originarias en zonas con alta presencia indígena, y la deficiente respuesta de las entidades encargadas, lo cual contraviene el mandato de promover, preservar y utilizar las lenguas indígenas como parte esencial de una verdadera justicia intercultural.

Así también se tiene la investigación que realizó Cárdenas (2019). *Audiencia pública como mecanismo de diálogo para identificar barreras de acceso a la justicia de comunidades campesinas de Junín*, tuvo como propósito analizar cómo las audiencias públicas, en tanto espacios de diálogo, contribuyen a identificar eficazmente las barreras que dificultan el acceso a la justicia de los pobladores de comunidades campesinas en la región Junín, tipo de estudio descriptivo, se concluyó que la protección efectiva de los Derechos Humanos requiere la implementación de mecanismos adecuados que reconozcan y respeten la diversidad cultural de los pueblos, la existencia de un sistema de justicia debidamente estructurado, con órganos jurisdiccionales capacitados para atender las demandas y denuncias de quienes ven vulnerados sus derechos. En este contexto, las audiencias públicas constituyen un instrumento relevante para identificar de forma precisa las barreras que dificultan el acceso a la justicia. Al estar promovidas por el propio sistema judicial y contar con la intervención comprometida de los miembros de las comunidades campesinas, estas audiencias posibilitan una transformación en la relación entre las instituciones judiciales y dichas comunidades. Además, permiten adoptar medidas concretas y adaptadas a las particularidades y condiciones de vulnerabilidad existentes, con el fin de remover obstáculos y garantizar un acceso real a la justicia, promoviendo y garantizando el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

A lo largo del proceso de investigación, sobre los mecanismos de justicia intercultural, se hizo necesario tener claro los enfoques, así como las teorías y corrientes filosóficas del estudio en las que se fundamenta la investigación para dar mayor rigurosidad científica. Se debe precisar que para la labor investigativa fue necesario el enfoque conceptual que se elige para analizar el problema de investigación y resulta fundamental adoptar una corriente filosófica que oriente al

análisis de estudio. Andrade (2024), señala que el conocimiento verdadero se alcanza a través del uso riguroso de la razón, lo que argumenta el pensamiento racionalista

Sobre la justicia intercultural, es indispensable conocer las corrientes filosóficas, se reconocen dos concepciones: el monismo jurídico y el pluralismo jurídico, al respecto Correas (1995) señala que el pluralismo jurídico se entiende como la presencia simultánea de diversos sistemas normativos que reclaman validez en un mismo espacio territorial o también la concurrencia de normativas legales que demandan observancia en un mismo territorio, pero que provienen de ordenamientos jurídicos diferentes. En ese sentido, la aceptación de dos sistemas normativos, conlleva a un pluralismo jurídico; así también, López (1999) señala que cada cultura posee una visión particular y autónoma para interpretar y organizar principios fundamentales como el orden, la justicia, la igualdad y la seguridad, refleja la existencia de un sistema nacional y el de los pueblos nativos, vale decir, el reconocimiento de dos sistemas jurídicos.

En esa misma línea, la definición de pluralismo jurídico, confluye con el concepto de derecho consuetudinario, Stavenhagen (1991), sostiene que el derecho consuetudinario hace referencia a un sistema normativo de carácter tradicional, basado en usos y costumbres no escritos ni codificados, que se diferencia del ordenamiento jurídico formalmente establecido en un determinado Estado, vale decir la aceptación de un sistema donde no es necesario un derecho positivizado o escrito, sino que se base en costumbre y formas de vida.

De igual manera, desde las bases teóricas, para entender la justicia intercultural en las comunidades originarias o nativas, fue necesario reconocer la autonomía de estas y el reconocimiento de dos sistemas jurídicos; al respecto Yrigoyen (2017), define al sistema jurídico como un sistema de valores, instituciones y normas que es útil a un grupo humano que regula la vida social, resolver conflictos, organiza el orden y tiene un grado de legitimidad y eficacia; este concepto interactúa con el tema investigado de justicia intercultural, ya que permite ubicar dentro del sistema jurídico a la comunidades nativas; contraria a la idea de un reconocimiento del pluralismo jurídico; por su parte, Kelsen, H. (1997), indica que solo se puede hablar de sistema jurídico cuando se refiere a derecho producido por el estado, pues se trata

de normas especializadas y diferentes de las normas morales o religiosas, vale decir, desde su perspectiva tiene un visión monista, es decir, desde la óptica kelseniana solo es reconocido un solo sistema jurídico valido dentro de un Estado.

Ahora, debe entenderse, en el caso peruano, hay un reconocimiento del pluralismo jurídico, al respecto Torres (2010), señala que desde el enfoque del pluralismo jurídico, se acepta la presencia concurrente de múltiples marcos jurídicos, los cuales pueden entrar en conflicto entre sí, dentro de un marco jurídico más amplio. Desde esta perspectiva, los grupos sociales y las asociaciones poseen la facultad de generar de manera autónoma sus propias relaciones jurídicas, legitimadas por su identidad y organización interna. Por su parte Akhmadieva (2019), señala que el lugar donde vivimos es multiétnico, coexisten simultáneamente numerosos grupos étnicos y pueblos diferentes.

Dicho ello, ya podemos hacer una conceptualización justicia intercultural, nos referimos a la forma de administrar justicia que respeta y reconoce a los sistemas normativos tradicionales de las comunidades nativas o pueblos indígenas, con el sistema de justicia ordinario, vale decir que existe un reconocimiento de un pluralismo jurídico. Al respecto Ruiz (2015), señala que la justicia intercultural no solo es reconocer y respetar la pluralidad cultural, sino también garantizar que los sistemas jurídicos y las organizaciones estatales sean inclusivos y respetuosos en consonancia con los principios y los derechos reconocidos a los pueblos originarios y otros grupos culturales.

Por su parte, Rodríguez (2009) indicó que el derecho no es neutral respecto a las culturas. Las normas jurídicas y los procesos judiciales son el resultado de una cultura particular, que entra en contraposición con las prácticas culturales y estilos de vida propios de las comunidades indígenas o minoritarias.

En esa misma línea, Anaya (2017) señaló que la justicia intercultural es una herramienta que busca garantizar que los pueblos originarios accedan al sistema de justicia en condiciones de igualdad, respetando sus tradiciones y cosmovisiones dentro de un sistema judicial estatal.

Ahora respecto al concepto de interculturalidad, Garces (2019) señaló que interculturalidad refiere a un respeto mutuo y amplio dialogo entre culturas diferentes

que coexisten en un mismo territorio; las políticas en materia de multiculturalismo presentan una diversidad de enfoques y no necesariamente son convergentes entre sí. En diversos contextos, la puesta en práctica de estas políticas se contrapone a la noción de igualdad formal sostenida por el Estado de derecho. Debe tener claro que para garantizar que el sistema judicial respete la diversidad cultural, promoviendo la equidad en el acceso a la justicia resulta indispensable señalar los principios rectores de la justicia intercultural, como son la identidad cultural y el acceso a la justicia. En esa misma línea Builes (2023), precisó que la interculturalidad implica una interacción basada en la equidad, el respeto mutuo y la horizontalidad entre culturas diversas, la interculturalidad se reconoce como un elemento esencial para promover la paz social y el desarrollo sostenible.

Sobre la identidad cultural, debe tenerse claro que la identidad de una persona no está condicionada a una sola característica sino a la pluralidad de su pertenencia cultural, así también Behrems (2008), señaló que el reconocimiento de la identidad cultural constituye un derecho humano esencial que permite a los individuos y comunidades afirmar su singularidad e involucrarse de manera activa en la esfera social y política, en condiciones de igualdad y sin sufrir exclusión o discriminación.

Ahora, la identidad cultural no solo debe ser entendido como un derecho fundamental, conforme se ha señalado anteriormente, sino que también como lo indica, Tacuri (2024), la identidad cultural contribuye significativamente al fortalecimiento de la actitud intercultural, favoreciendo el diálogo y el intercambio entre saberes y prácticas culturales diversas.

Asimismo, la identidad cultural implicó también el respeto al idioma en el que se expresan los integrantes de un pueblo originario, tal es así que Rodríguez (2022) indica que, el idioma es un elemento necesario para garantizar un acceso efectivo a la justicia para las comunidades originarias. La falta de traductores especializados en las lenguas nativas restringe que los ciudadanos de estas comunidades comprendan plenamente los procesos judiciales y ejerzan su derecho de defensa."

Por su parte Rodríguez (2023) precisó que el acceso a la justicia trasciende la mera condición de derecho legal, sino también un derecho lingüístico. Las comunidades nativas deben tener la opción de utilizar su lengua materna en los

procedimientos judiciales, lo cual asegura que comprendan sus derechos y las decisiones que los afectan, promoviendo así una justicia inclusiva y equitativa.

Ahora, corresponde detallar cuales son esos mecanismos de justicia intercultural, entendiendo que estos son métodos de solución de conflictos que busca interrelacionar las prácticas y valores culturales de diversas comunidades y el sistema de justicia estatal u ordinario, lo que garantizará un acceso equitativo a la justicia sin obligar a una sola forma de justicia, promoviendo la convivencia pacífica entre diversas culturas, siendo los mecanismos, como el reconocimiento de los tribunales indígenas, la mediación intercultural, el reconocimiento de su sistema normativo, la participación comunitaria, la posibilidad de acudir al sistema de justicia de paz, la formación de jueces y fiscales con enfoque intercultural y el reconocimiento de su lengua originaria. Así también lo ha señalado Arevalo (2023), donde indicó que los mecanismos de justicia intercultural deben ser diseñados de tal forma que respeten las tradiciones y sistemas normativos de las comunidades indígenas, garantizando que el acceso a la justicia no esté condicionado por una asimilación forzada a las normas del Estado, sino que se valore la pluralidad jurídica como un derecho humano fundamental.

Ahora, para un mejor sistema de justicia con enforque intercultural, es importante el reconocimiento de los tribunales indígenas ya que permitirá el reconocimiento de sus autoridades, que cuentan con una propia organización y formas de regular su conducta, asi como se refiere Moscoso (2008), la comunidad indígena y sus líderes tradicionales atravesaron un proceso de ajuste y transformación, readecuación y utilización de los mecanismos coloniales en su propio beneficio. Así también lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2013), en este contexto, se pueden identificar ciertos patrones comunes entre las organizaciones indígenas de América Latina. A nivel local, se evidencia la presencia de formas de autogobierno ejercidas por autoridades tradicionales y estructuras organizativas con competencias integrales en el ámbito comunitario y territorial. Asimismo, estas comunidades cuentan con sistemas propios que garantizan el adecuado desempeño de sectores esenciales, tales como la salud y la educación, la gestión de recursos naturales, la producción y alimentación, la transmisión de saberes ancestrales, la administración de justicia, las normas de

crianza, las relaciones de género y familiares, así como los procesos de elección de sus autoridades, entre otros aspectos.

Por otra parte, como mecanismos de justicia intercultural se tiene la mediación intercultural que tiene como finalidad facilitar la interacción comunicativa entre individuos pertenecientes a diferentes culturas. Así se tiene que Malouf (1993) señala que entendemos la Mediación Intercultural o mediación social en contextos pluriétnicos o multiculturales- como un tipo de mediación ejercida por terceros en escenarios caracterizados por una marcada multiculturalidad, cuyo objetivo es facilitar el reconocimiento mutuo entre culturas y la aproximación entre las partes, favoreciendo la comunicación y la comprensión recíproca, el aprendizaje para la convivencia, la gestión de conflictos y la adaptación institucional, entre actores sociales o entidades con diversidad cultural. Por su parte Vidal (2021) señala que por lo que es imprescindible impulsar la educación de ciudadanos que puedan interactuar desde el respeto a la diversidad, valorando sus propios saberes y conocimientos originarios, con el fin de promover la comprensión y el aprendizaje de diferentes culturas, no solo para respetarlas, sino también para adquirir conocimientos a partir de ellas y, mediante el diálogo intercultural, contribuir a una convivencia armoniosa en la diversidad.

Asimismo, las comunidades nativas intervienen en la administración de justicia, lo que reconoce a sus autoridades la facultad de impartir justicia en su propio ámbito territorial. Ahora, Miranda (2021), señala que la justicia comunal se sustenta en principios que emanan de la identidad étnica de la comunidad que la practica, así como en creencias y valores, todo ello respaldado por fundamentos democráticos e igualitarios. Cabe destacar que la solidaridad constituye uno de sus valores esenciales. Dentro de los principios democráticos tenemos: Legalidad, Para garantizar una convivencia armónica dentro de la comunidad, resulta fundamental la observancia y aplicación de las normas establecidas colectivamente. 2.- La prioridad recae en la reparación del daño generado, considerándose esta como una condición previa a cualquier sanción, en atención a los principios de proporcionalidad y razonabilidad; 3.- La seguridad comunitaria tiene como finalidad asegurar la paz y la cohesión entre los integrantes de la comunidad social.

Otro punto importante es la justicia de paz, conocida como aquella instancia donde se resuelven conflictos de mínima lesividad, y que, según Zubillaga (2007), señaló la jurisdicción de paz representa una vía alternativa para la solución de conflictos de menor intensidad, propios de la convivencia diaria entre familiares o vecinos. Dentro del contexto de un Estado social de derecho y justicia, representa, además, un instrumento que permite la intervención activa de la ciudadanía en la solución de conflictos.

Otros temas sobre la justicia intercultural, es lo referido a la lengua originaria e intérpretes interculturales, que se refleja en el idioma que se expresan las comunidades nativas. Por su parte la Organización de las Naciones Unidas, en el foro permanente de las Naciones Unidas afirma que las lenguas originarias trascienden la función de ser meros instrumentos de comunicación, sino que constituyen sistemas de conocimiento profundo y sofisticado, forjados a lo largo de miles de años; en este contexto, constituyen un componente fundamental para la construcción identitaria de los pueblos indígenas, la conservación de sus tradiciones, cosmovisiones y sistemas de pensamiento, además de expresar su derecho a la libre autodeterminación.

Ahora, se debe señalar que el Convenio 169 se trata de un instrumento internacional que garantiza el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el mismo que ha tenido una influencia significativa en diversos países, como lo establece Courtis (2009), si bien estos estos factores presentan variaciones según el país y no explican por completo el fenómeno en estudio, ofrecen pistas importantes para comprender por qué el Convenio 169 de la OIT ha alcanzado una aceptación y un impacto más significativos en América Latina que en otras regiones del planeta. Su influencia se ha manifestado, entre otros aspectos, en su papel como referente para reformas constitucionales y legislativas en materia de derechos indígenas. Muchas de sus categorías fundamentales como "pueblo indígena", "comunidad indígena", "autoidentificación", "territorios ancestrales", "autonomía", "consulta previa" y "usos y costumbres" han sido incorporadas, de manera explícita o implícita, en las constituciones y cuerpos normativos de varios países de la región. Otro punto importante, es que existen manuales de aplicación de la justicia intercultural, Prado (2018) señala que la adopción del enfoque intercultural en la administración de justicia por parte del Poder Judicial peruano se ha consolidado

como una política institucional de alta relevancia. Su implementación práctica, que comenzó en 2012, ha avanzado mediante la elaboración de una hoja de ruta, así como por el desarrollo constante de iniciativas que integran actividades de sensibilización, producción de conocimiento y capacitación.

Ahora respecto al rol que desempeña el Ministerio Público, este es un órgano constitucionalmente autónomo, así también lo define Ríos (2001) que señala que las funciones del Ministerio Público, en forma exclusiva, consiste en la investigación de hechos que evidencian indicios de tipicidad penal, aquellos que determinan la participación culpable sancionada por la ley, así como los que acreditan la inocencia del imputado, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.

En relación a la justicia intercultural y su relación con el Ministerio Público, se tiene la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público OCAJIMP, que su propósito es formular e implementar políticas orientadas a la integración intercultural, basadas en el respeto y la valoración de los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades campesinas y nativas, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y superar las barreras étnico-lingüísticas que dificultan la relación con la población indígena.

Debe tenerse en cuenta que, según Arana (2020) señala el proceso penal moderno refleja una tendencia hacia la ampliación constante de las garantías procesales de la defensa, reconocidas expresamente en las Constituciones y en la legislación penal procesal.

Por su parte, Poma (2020) señaló que, la investigación preliminar constituye una etapa inicial del proceso penal en la que se realizan todas las diligencias necesarias para verificar la verosimilitud de los hechos denunciados. Su objetivo esencial consiste en establecer si se cuenta con elementos de convicción suficientes que respalden el inicio de la investigación preparatoria. En esta siguiente fase, el Ministerio Público tiene como objetivo recolectar medios probatorios tanto de cargo como de descargo, con el fin de adoptar una decisión fundada respecto a la formulación o no de la acusación penal.

En ese tenor, Chilon (2023), señala que es de conocimiento que en los últimos años, el Poder Judicial ha desarrollado iniciativas institucionales dirigidas a incorporar el enfoque de justicia intercultural en sus distintas sedes y ámbitos jurisdiccionales.

De manera paralela, el Ministerio Público ha establecido la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural. Estas iniciativas, provenientes de dos órganos constitucionalmente autónomos, han dado lugar a lo que hoy se conoce como el sistema de justicia intercultural, cuyo análisis se desarrollará más adelante. No obstante, a pesar de ser avances institucionales significativos, su consolidación e implementación plena aún enfrentan diversas limitaciones. Una de las principales causas radica en el escaso conocimiento que los operadores jurídicos abogados, jueces, fiscales y defensores públicos poseen en relación con el enfoque intercultural de la justicia y el pluralismo jurídico, tanto desde su dimensión teórica como en su aplicación práctica.

II. Metodología

La presente investigación fue de tipo básica ya que este tipo de investigación busca contrastar la información de la temática desde el tratamiento dogmático en la legislación peruana. Es decir, como objetivo es este tipo de investigación se buscó incremental los conocimientos científicos, es así que en esta investigación se buscó ampliar el conocimiento teórico sobre los mecanismos de la justicia intercultural y su influencia en las decisiones de la Fiscalía de Puerto Bermúdez, 2024.

El nivel de investigación es descriptivo porque busca identificar y analizar los mecanismos de justicia intercultural en las investigaciones fiscales sobre comunidades nativas en el distrito de Puerto Bermúdez, estableciendo relaciones entre las categorías que adaptado ha sido cualitativo, que conforme los señala Hernández, Fernández y Baptista (2010) es un proceso que utiliza la recopilación de datos no estadísticos en la investigación, pues la investigación cualitativa es aquella que produce resultados sin utilizar métodos estadísticos ni instrumentos para contar, es así que en esta investigación se orientó a la búsqueda de información a partir de la documentación e interpretación necesarias para el abordaje de los mecanismos de justicia intercultural y su influencia en la decisión fiscal, en casos vinculados a comunidades nativas de Puerto Bermúdez; asimismo, en este estudio se utilizará la recopilación de la información extraída de algunas carpetas fiscales. El presente estudio adopta como diseño metodológico la teoría fundamentada, este diseño caracterizado porque a través de ello se puede acceder y comprender la realidad de los significados, las percepciones y las experiencias que construyen las personas participantes con relación a una situación particular (Luquez, 2016). Este enfoque es especialmente útil cuando se busca comprender procesos sociales complejos y poco explorados, como en este caso, la influencia de los mecanismos de justicia intercultural en la decisión fiscal en casos de comunidades nativas de Puerto Bermúdez, en un contexto con particularidades culturales, jurídicas e institucionales que requieren ser abordados desde el significado que les otorgan los propios actores.

Es así que esta investigación busca determinar cómo los mecanismos de justicia intercultural influyen en las decisiones fiscales en casos vinculados a comunidades

nativas de Puerto Bermúdez, 2024, un fenómeno que no ha sido suficientemente abordado en la doctrina jurídica peruana, que explique con detalle la dinámica entre la justicia intercultural y las decisiones del Ministerio Público.

Tabla 1

Categoría	Subcategoría	Operacionalización
Mecanismos de justicia intercultural	- Reconocimiento de la justicia especial. - Justicia de Paz - Formación en Interculturalidad	- Lenguaje e interprete intercultural - Convenio N° 169 de la OIT
Decisión de la Fiscalía de Puerto Bermúdez en casos de comunidades nativas.	- Diligencias Preliminares - Investigación Preparatoria - Formalización de la investigación preparatoria	- Requisitos de la formalización de la investigación preparatoria. - Protocolo de actuación en casos de personas pertenecientes a comunidades nativas.

El escenario de estudio se entiende como el contexto en el cual se ubican las fuentes de información que permiten abordar la problemática planteada, no constituyendo en sí mismas unidades de análisis, sino aportando datos mediante los participantes. (Reales et al., 2022). El escenario de estudio de este trabajo corresponde a los mecanismos de justicia intercultural y su influencia en las decisiones de la fiscalía en casos de comunidades nativas en el distrito de Puerto Bermúdez, 2024.

Ahora, sobre la recolección de datos, ello consiste en la recolección de saberes y experiencias de participantes que tengan una experiencia previa de forma teórica y fáctica en relación a la investigación; en este caso se entrevistará a diversas autoridades del sistema de justicia como son el Juez Mixto de Puerto Bermúdez, el

representante del Ministerio Público, abogado del Centro de Emergencia Mujer, el comisario de la comisaría de Puerto Bermúdez y a un abogado litigante del lugar, toda vez que son los que conocen directamente los casos y es necesario conocer de que forma aplican los mecanismos de justicia intercultural en casos de comunidades nativas; asimismo, se entrevistó a las autoridades y abogados antes indicados.

La técnica de recolección de datos que se ha aplicó en la investigación es la entrevista, a jueces, fiscales, y abogados litigantes que trabajan dentro del distrito de Puerto Bermúdez, lo que nos permitió obtener conocimientos si se aplican los mecanismos de la justicia intercultural en la localidad de Puerto Bermúdez. Asimismo, se ha empleado el instrumento de la guía de entrevista, elaborado con el propósito de realizar un investigación objetiva e imparcial. Se empleará como instrumento la guía de entrevista.

Para la presente investigación, los pasos a seguir fueron determinado por la Universidad, se realizó la introducción, seguido del marco teórico; así también se desarrolló la metodología a aplicar, definiendo el tipo y diseño, se elaboro el instrumento, en el que se consideró las categorías. Se realizó la matriz de categorización, el cual fue validado por tres expertos, realizándose la entrevista a los participantes, para lo cual se realizó coordinaciones necesarias con las personas a quienes se les entrevistó esto es al fiscal, juez, abogado del Centro de Emergencia Mujer, Comisaría y un abogado litigante, para lo cual se coordinó y programó la fecha y hora para la entrevista presencial; previamente, se solicitó a los participantes la firma del consentimiento informado. Posteriormente, respondieron de manera libre y voluntaria a las preguntas formuladas. La información obtenida fue procesada y contrastada con la teoría y los antecedentes, para finalmente elaborar las conclusiones y recomendaciones.

De acuerdo con lo expuesto por Hernández et al. (2014), el análisis de datos implica trabajar inicialmente con información no estructurada, que posteriormente es organizada e interpretada de forma sistemática. En ese sentido, en la presente investigación se recurrió al método descriptivo, con el propósito de identificar las posturas manifestadas por los entrevistados —principalmente fiscales, jueces y abogados, así como para examinar los documentos pertinentes al objeto de estudio.

Asimismo, se empleó el método deductivo-analítico, lo cual permitió sustentar los resultados obtenidos a través del análisis de las citas contenidas en el marco teórico, complementadas con comentarios e interpretaciones surgidas a partir de las entrevistas realizadas. En específico, se aplicó una triangulación de datos, relacionando las categorías y subcategorías de análisis, lo cual facilitó la formulación de las conclusiones alcanzadas, las cuales se encuentran directamente vinculadas al problema de investigación y a los objetivos previamente planteados.

Asimismo, se consideraron los principios éticos que rigen el desarrollo de la investigación, tales como la beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia, establecidos en por esta razón, se tomó en consideración las reglas establecidas mediante Resolución del Consejo Universitario N°0340-2021/UCV del 10 de mayo del 2021, por la Escuela de Posgrado en su normativa, como lineamientos del método científico, a fin de garantizar la confiabilidad, la objetividad, la validez y los resultados de los datos (Arias-Gonzáles, 2020); La información fue almacenada con fines académicos, previa autorización(Adriazola-Casas, 2018).

El Rigor científico advirtió congruencia y suficiente evidencia científica, dando confiabilidad y credibilidad conforme lo menciona Núñez (2016) donde para la validez se consideró el juicio de expertos con grado académico de Doctor conforme lo recomienda Guba y Lincoln (2002) desde una coherencia sostenible.

III. Resultados

Este capítulo de presenta los hallazgos obtenidos a partir del análisis cualitativo de las entrevistas realizadas a diversos funcionarios públicos y abogados del distrito de Puerto Bermúdez.

Según Verduro (2020) señala que "*sin datos, no es posible hacer investigación, pues dan soporte y fundamentan la misma*". En ese sentido, el trabajo de campo fue un proceso ha sido una etapa fundamental dentro del proceso de investigación científica cualitativa.

Se estructuraron las entrevistas en función a los ítems derivados de los objetivos de la investigación, obteniéndose resultados que se presentan a continuación. Estos hallazgos se organizan en tono a dos categorías: los mecanismos de justicia intercultural y las decisiones del Ministerio Público, destacando entre ellas la participación de intérpretes bilingües y el desarrollo de las diligencias preliminares.

El objetivo principal de esta investigación fue determinar cómo los mecanismos de justicia intercultural influyen la decisión fiscal, en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas de Puerto Bermúdez, 2024.

Tabla 2

Categoría: Mecanismos de Justicia Intercultural

Sub Categoría: Formación en justicia intercultural

Pregunta	E1	E02	E03	E04	E05
¿Considera usted, que los mecanismos de justicia intercultural están siendo aplicados en el Ministerio Público, en el distrito de Puerto Bermúdez, en caso de comunidades nativas?	Los mecanismos si están siendo aplicados, pero con ciertas limitaciones, ya que en el despacho fiscal no cuentan con espacios para la atención de los ciudadanos pertenecientes a comunidades	Si se viene aplicando los mecanismos de justicia intercultural, ya que en las diligencias preliminares se ha podido verificar que los fiscales participan presencialmente de las diligencias, incluso van con traductores, ello, genera una	Desde mi punto de vista no se está aplicando, ya que hubo un caso muy sonado en la Comunidad Nativa de San Pedro, donde el fiscal no aplico los mecanismos de justicia intercultural, no se tuvo en	Si están siendo aplicados, dado que a la fecha se vienen realizando acciones de coordinación, y se vienen aplicando protocolos de actuación conjunta, lo que permite respetar los derechos de los	Si están siendo aplicados, ya que al momento de atender y resolver casos de comunidades nativas en Puerto Bermúdez, se verifica si el usuario corresponde a una comunidad nativa, si el conflicto penal

	nativas, al punto que vienen al despacho judicial, donde son orientados en su derecho, lo que podría afectar el derecho de dichas personas pertenecientes a comunidades nativas. Por ello el fiscal al momento de decidir debe tener en cuenta los mecanismos de justicia intercultural	confianza en el sistema de justicia y el respeto a la diversidad cultural de las comunidades nativas.	cuenta que son personas que pertenecen a comunidades y el fiscal a acusado solicitando una pena privativa de 20 años de pena privativa de la libertad, lo que afecta el derecho de los nativos y se contraviene el convenio 189 de la OIT.	ciudadanos que pertenecen a las comunidades nativas ya que estamos en una zona de bastante afluencia. Asimismo, los fiscales si están aplicando los mecanismos de justicia intercultural porque genera mayor confianza en la población nativa	ha sido resuelto en instancia comunal, se cuenta con un traductor ashankinka, ello con la finalidad de tener una actuación con enfoque intercultural, y garantizando el pluralismo jurídico, es decir el reconocimiento jurídico de la justicia especial, lo que coadyuva a la resolución de las investigaciones y una decisión motivada.

En cuanto a esta pregunta cuatro de los cinco entrevistados coinciden que si se esta aplicando los mecanismos de justicia intercultural, y que su actuación es indispensable para garantizar el derecho de los ciudadanos de las comunidades nativas. Por otro lado, un entrevistado indicó que no se viene aplicando los mecanismos de justicia intercultural, dado que en un caso en particular el fiscal solicitó veinte años de pena privativa de la libertad

Tabla 3

Categoría: Mecanismos de Justicia Intercultural

Sub Categoría: Investigación preliminar

Pregunta	E01	E02	E03	E04	E05
¿Considera usted que el fiscal penal debe aplicar mecanismos de justicia intercultural en las investigacione	El fiscal penal si debe aplicar los mecanismos de justicia intercultural, como el reconocimient	Consideramos que el fiscal debe aplicar los mecanismos de justicia intercultural ya que permitirá que los usuarios del Centro de	Si debe aplicar, ello esta amparado en la Constitución Política del Perú, en el	Si debe aplicar los mecanismos de justicia intercultural, en las investigaciones, más aún que desde nuestra	Si, el fiscal esta en la obligación de aplicar los mecanismos de justicia intercultural, ya que de esa

s que tiene a su cargo?	o de la diversidad cultural, de la jurisdicción especial, del servicio de traductor bilingüe, ya que ello coadyuva que el fiscal pueda conducir de manera objetiva la conducción jurídica de la investigación preliminar.	Emergencia Mujer, en nuestro caso, las agraviadas de violencia familiar, sientan confianza en la administración de justicia y puedan realizar sus investigaciones fiscales de manera correcta.	artículo 149° de la Constitució n Política del Perú y en el Art.15° del Código Penal, esa normativa debe tener en cuenta el fiscal penal de Puerto Bermúdez.	institución realizamos las diligencias preliminares de manera operativa, y el fiscal conduce jurídicamente la investigación, por lo que debe aplicar los mecanismos legales para no vulnerar los derechos de los comuneros nativos.	manera se garantiza el acceso a la justicia de los ciudadanos perteneciente s a comunidades nativas.

La mayoría de los entrevistados manifestaron que los mecanismos de justicia intercultural si están siendo aplicados por el Ministerio Público y que estos influyen directamente en sus decisiones. En su mayoría, indicaron que, al abordar casos vinculados a una comunidad nativa, el Ministerio Público, verifica si el investigado o agraviado pertenece a una comunidad nativa y si el conflicto ha sido resuelto previamente en la instancia comunal; asimismo, los entrevistados han indicado que en el distrito de Puerto Bermúdez si se cuenta con un intérprete bilingüe. Este último aspecto, fue resaltado como fundamental, ya que se garantiza el reconocimiento de la jurisdicción especial, lo que contribuye tener una decisión debidamente motivada.

Asimismo, todos los entrevistados coincidieron que el representante del Ministerio Público, debe aplicar los mecanismos de justicia intercultural, como el reconocimiento de la diversidad cultural, para garantizar decisiones objetivas y asegurar el acceso a la justicia de las personas pertenecientes a comunidades nativas.

Respecto al objetivo específico 1: Determinar como la falta de formación en interculturalidad de los operadores de justicia, afecta la recopilación y análisis de pruebas en las investigaciones preliminares en casos vinculados a comunidades nativas, 2024.

Tabla 4

Categoría: Decisión fiscal

Sub Categoría: Recolección y análisis de elementos de convicción

Pregunta	E01	E02	E03	E04	E05
¿Considera usted que los operadores de justicia deben conocer aspectos básicos de justicia intercultural al momento de recopilar medios probatorios, en los casos de comunidades nativas?	Si se deben conocer los aspectos básicos de justicia intercultural, ya que no es lo mismo conocer un caso de una persona que reside en el casco urbano de una persona que pertenece a comunidad nativa, donde se tiene problemas para recopilar información, por motivo de la distancia, el acceso a su comunidad y el idioma, lo que conllevaría a que los medios probatorios no se valoren de forma correcta y puede generar la toma de decisiones arbitrarias.	Si deben conocer, porque aquí en Puerto Bermúdez, se trabaja bastante con comunidades nativas, es por eso que los fiscales, jueces, policía y todas las autoridades debemos conocer aspectos básicos de justicia intercultural; desconocer ello, afectaría la labor fiscal al recabar medios probatorios, ya que no tendrá una información de calidad en su teoría del caso.	Si es importante que conozcan dichos mecanismos, ya que permitirá que actúen con criterio al momento de decidir sobre los casos vinculados a comunidades nativas, y no van a pedir penas excesivas, ya que en la determinación de la pena tiene que tenerse en cuenta su pertenencia a una comunidad nativa.	Si los operadores de justicia deben conocer aspectos de justicia intercultural al momento de recopilar medios probatorios, ya que va a permitir tener una mejor visión de los hechos, más aún, en nuestro caso como personal policial, debemos contar con conocimientos ya que debemos reconocer que las comunidades cuentan con sus propios mecanismos de resolución de conflictos.	Si estamos en la obligación de conocer y además de capacitarnos, en conocer los aspectos básicos en justicia intercultural, además que no es lo mismo llevar un caso de una persona que vive en el casco urbano, de otra que vive en una comunidad, ya que, al momento de recopilar información de dichas comunidades, es mejor tener la cercanía e inmediación, lo que permitirá tener un mejor análisis de los elementos de convicción a fin de tomar una decisión justa y bajo el principio de objetividad."

En cuanto a esta pregunta los cinco entrevistados coinciden que los operadores de justicia están en la obligación de conocer mecanismos de justicia intercultural, ya que ello permitirá tomar una mejor decisión al momento de resolver o pronunciarse sobre

un caso en concreto; asimismo, reconocen que la distancia, el acceso a sus comunidades y el idioma son obstáculos que se tienen para la recopilación de elementos de convicción.

Tabla 5

Categoría: Decisión fiscal

Sub Categoría: Recolección y análisis de elementos de convicción

Pregunta	E01	E02	E03	E04	E05
¿Considera usted que, se ha sentido limitado en sus labores, para obtener información relevante al no conocer la cultura de las comunidades nativas de Puerto Bermúdez, 2024?	Si hemos tenido limitaciones, en nuestro caso como Órgano Jurisdiccional, tenemos problemas del idioma, sin embargo, tratamos de ir con un traductor, para poder llegar al lugar y cumplir las diligencias judiciales; consideramos que esa deficiencia afecta nuestra labor jurisdiccional.	Si como CEM, hemos tenido limitaciones, y somos conscientes que eso puede limitar nuestra labor de protección de derecho de personas víctimas de violencia en caso de comunidades nativas, asimismo, hemos tenido problemas con el idioma que es propio de la cultura de las comunidades, ello, puede influir en la decisión del fiscal al no tener elementos de convicción para acusar."	En mis labores como abogado litigante particular, tenemos el problema que el Ministerio Público, no cuenta con traductores, sin embargo, recientemente se ha implementado; ello de alguna manera esta permitiendo que los miembros de las comunidades accedan a la justicia."	Si hemos tenido limitaciones, sin embargo, también hemos tenido, que previamente a cualquier diligencias, tener acercamiento con la población perteneciente s a comunidades nativas.	Si hemos tenido limitaciones, ya que en muchas oportunidades no se ha podido recabar información, porque al ingresar a las comunidades primero se debe coordinar con el jefe de la comunidad, quien es la autoridad representativa; asimismo, se ha tenido dificultades con el idioma, por lo que se tiene que acudir con el intérprete ashaninka; ya que podríamos afectar sus derechos fundamentales.

La mayoría de los entrevistados indicaron que la formación en interculturalidad es indispensable durante la etapa de investigación preliminar. Consideran que tener conocimiento es dicha materia permite comprender mejor la realidad de los hechos, recopilar adecuadamente los elementos de convicción y evitar decisiones arbitrarias. Además, advirtieron que la barrera del idioma y las dificultades de acceso a las

comunidades nativas representan limitaciones reales que afectan el desarrollo de las diligencias preliminares, por ende, la decisión del representante del Ministerio Público.

Respecto al objetivo específico 2: Determinar el impacto que tiene el conocimiento de mecanismos de justicia intercultural en la decisión fiscal de formalizar la investigación preparatoria en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas del distrito de Puerto Bermúdez, 2024.

Tabla 6

Categoría: Decisión fiscal.

Sub Categoría: Formalización de la investigación preparatoria.

Pregunta	E01	E02	E03	E04	E05
¿Considera usted que, para formalizar la investigación preparatoria de debe tener en cuenta los mecanismos de justicia intercultural, en los casos de comunidades nativas de Puerto Bermúdez,2024 ?"	Esa labor le corresponde al Ministerio Público, y desde el punto de vista académico consideramos que si se debe tener en cuenta los mecanismos de justicia cultural, ya que uno de los presupuestos para emitir dicha disposición es la existencia de indicio reveladores de la existencia de un delito, es decir, se va dar inicio al ejercicio de la acción penal pública, por lo que el	Si se debe tener en cuenta , ya que en esta etapa se van a realizar todas aquellas diligencias pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, ello va a permitir que el fiscal pueda tener conocimiento de la forma y circunstancias de los hechos, además de aplicar criterios para atención de casos de comunidades nativas.	Si, es necesario que se tenga en cuenta e incluso es una obligación la aplicación por parte de los operadores de justicia, ello a fin de evitar sanciones desproporcionadas, ya que, al formalizar los casos, ya existe una imputación y sindicación; por lo que se debe cumplir con todas las garantías procesales."	Esa labor es propia del Ministerio Público; sin embargo, el fiscal también nos solicita realizar actos de investigación, por lo que también nos vincula y se advierte que, si se aplican mecanismos de justicia intercultural , en relación a casos de comunidades nativas, tales como cursar oficios para la participación de un intérprete, además participamos de las diligencias con los peritos	No necesariamente, ya que en dicha etapa procesal, se tiene que tener en cuenta que va existir una imputación, es decir, se indica formalmente al investigado o a los sujetos procesales los hechos objeto de imputación; lo que permitirá, a posterior decidir si el fiscal acusa o sobreseer la causa, debiendo tener en cuenta los presupuestos del Art. 336° del Código Procesal Penal."

	fiscal debió acopiar información para llegar a esa etapa del proceso penal. "			antropólogos del Ministerio Público.	

En cuanto a esta pregunta, cuatro de los cinco entrevistados coincidieron que para formalizar la investigación preparatoria, es necesario el conocimiento de justicia intercultural y es una atribución que le corresponde al representante del Ministerio Público a fin de evitar decisiones arbitrarias; asimismo, uno de los entrevistados indicó que no es necesario ya que el Código Procesal Penal, en su artículo 336°, no lo regula como un requisito para la formalización y continuación de la investigación preparatoria.

Tabla 06

Categoría: Decisión fiscal.

Sub Categoría: Formalización de la investigación preparatoria.

Pregunta	E01	E02	E03	E04	E05
"¿Considera usted que, en la etapa de investigación preparatoria se pueden aplicar mecanismos de justicia intercultural en casos vinculados a comunidades nativas? "	Si se pueden aplicar, ya que es una etapa dirigida por el fiscal, y se pueden realizar diligencias de investigación, en donde el fiscal va tener que aplicar mecanismos de justicia intercultural, tal como la participación de un intérprete, además de la participación de los jefes	Si, porque es una etapa donde el fiscal esta a cargo, y puede disponer la concurrencia de un traductor para poder garantizar la comunicación de los sujetos procesales.	No porque el fiscal debió realizarlo en la etapa de investigación preliminar; porque es una etapa de investigación y el fiscal debió reunir la pruebas de cargo y de descargo, cumpliendo en todo momento lo protocolos institucionales cuando se traten de ciudadanos que pertenezcan a comunidades nativas.	Si, pero es decisión del representante del Ministerio Público, y en caso nos disponga realizar diligencias, si aplicamos los mecanismos de justicia intercultural, lo que va permitir continuar reuniendo los elementos de convicción y seguimos la conducción jurídica del fiscal.	Si se pueden aplicar los mecanismos de justicia intercultural, como el uso de intérpretes, el respeto a las costumbres, la participación de autoridades de las comunidades nativas y además la incorporación de peritos antropológicos, lo que permitirá comprender adecuadamente los hechos y evitar decisiones arbitrarias."

	de comunidad.

En cuanto a esta pregunta, cuatro de los cinco entrevistados coincidieron que el conocimiento de los mecanismos de justicia intercultural impacta significativamente en la decisión de formalizar la investigación preparatoria. Opinaron que el fiscal debe valorar adecuadamente los indicios reveladores del delito dentro su contexto real, y para ello es esencial el reconocimiento de la autoridad comunal, usar intérpretes capacitados y entender la cosmovisión indígena. Esto permite una correcta valoración jurídica de los hechos investigados y una decisión más justa y contextualizada. Asimismo, uno de los entrevistados indicó que la aplicación de los mecanismos de justicia intercultural, debe aplicarse en la etapa de investigación preliminar y no en la etapa de investigación preparatoria y que el fiscal debió acopiar los elementos de cargo y de descargo en la etapa preliminar.

Respecto al objetivo específico 3: Determinar como la ausencia de un intérprete intercultural influye en la investigación preliminar de casos vinculados a comunidades nativas del distrito de Puerto Bermúdez, 2024.

Tabla 08

Categoría: Mecanismos de Justicia Intercultural.

Sub Categoría: Interprete intercultural

Pregunta	E01	E02	E03	E04	E05
¿Considera usted que la ausencia del intérprete intercultural influye en las investigaciones preliminares de casos vinculados a comunidades nativas?	Si influye en las investigaciones, ya que las comunidades nativas tienen su propia forma de comunicación de idioma, en este caso Ashaninka; ahora, que no se realicen las diligencias con	Si influye en las diligencias preliminares ya que los ciudadanos que pertenecen a comunidades nativas, muchos de ellos, tienen su propio	Si influye en las investigaciones porque muchos ciudadanos de Puerto Bermúdez, pertenecen a comunidades nativas y no dominan el idioma, por lo que es necesario la	En nuestro caso, como personal policial no contamos con un intérprete, sin embargo, cuando se tratan de casos de comunidades nativas, se hace de conocimiento	Si influye la ausencia de un intérprete ya que lo operadores de justicia en el caso de la fiscalía tiene que recabar todos los elementos de convicción, como declaracione

	una intérprete seria vulneratorio de sus derechos fundamentales, lo que conllevaría a la nulidad de las diligencias realizadas por el fiscal.	idioma, y si vulneraria sus derechos ya que la autoridad policial, fiscal o judicial no entendería su pedido, lo que atentaría con su derecho de acceso a la justicia.	participación de un intérprete bilingüe, que participe en todas las diligencias.	del Ministerio Público para que se tenga en cuenta y emita la disposición correspondiente, para que se solicite un especialista bilingüe o traductor, para no vulnerar derechos fundamentales.	s, inspecciones, documentales y otros, todo ellos para poder verificar si estamos ante la comisión de un delito y así poder tomar una decisión ajustada a derecho."

En cuanto a esta pregunta, todos los entrevistados coincidieron que es necesario la participación de intérprete cuando se van a evaluar casos de ciudadanos de comunidades nativas, ya que realizar actos de investigación sin dicho traductor, conllevaría a nulidades en el caso, por la vulneración de derechos fundamentales.

Tabla 09

Categoría: Mecanismos de Justicia Intercultural.

Sub Categoría: Interprete intercultural

Pregunta	E01	E02	E03	E04	E05
¿Considera usted que, al realizar actos de investigación sin la presencia de un intérprete, vulnera el derecho de las partes procesales, en casos de comunidades nativas?	Si, es una vulneración a sus derechos fundamentales, en específico del artículo 02 numeral 19 de la Constitución Política del Perú, como es el derecho a su identidad étnica y cultural.	Si vulnera el derecho de las partes, sea denunciante o denunciado, ya que en casos de personas nativos, no se les va a poder comprender su pedido y la decisión del magistrado que vea el caso, no será adecuada a un criterio de justicia equidad, generando ello, rechazo	Si se vulneraría el derecho a la defensa, el derecho a un debido proceso, y t la actuación del Ministerio Público sería nulo, lo que no podría ofrecerlo como medio probatorio en la etapa intermedia.	Si como personal policial, consideramos que sería vulneratorio de los derechos de las personas que no cuentan con un especialista bilingüe, por lo que se deberían tomas las acciones necesarias para evitar ello.	Si vulneraría el derecho de las personas que pertenecen a comunidades nativas, pudiendo generar la nulidad de las diligencias por vulneración de derechos fundamentales, además de limitar el derecho de las partes procesales.

	por parte de los ciudadanos, a la correcta administración de justicia."	

Los cinco entrevistados indicaron que la ausencia de intérpretes interculturales afecta gravemente la validez de las diligencias preliminares. Expresaron que, en los casos que los investigados sean miembros de comunidades nativas, la participación de un intérprete debe realizarse en todas las diligencias, de lo contrario, no solo se vulnera el derecho de defensa del investigado, sino que además podría tener como consecuencia la nulidad de los actos procesales realizados sin la participación de un intérprete.

Los resultados expuestos evidencian que el uso de mecanismos de justicia intercultural en el Ministerio Público en el distrito de Puerto Bermúdez, tiene una influencia en la toma de decisiones fiscales. La capacitación en interculturalidad, la participación de intérpretes y el reconocimiento de la justicia comunal son aspectos esenciales que fortalecen el debido proceso y garantizan un acceso real y efectivo a la justicia para los ciudadanos pertenecientes a comunidades nativas.

IV. Discusión

A partir de los hallazgos obtenidos en las entrevistas aplicadas en relación al objetivo general planteado, esto es determinar cómo los mecanismos de justicia intercultural influyen en las decisiones fiscales del Ministerio Público, en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas de Puerto Bermúdez, en el año 2024; la mayoría de los entrevistados manifestaron que los mecanismos de justicia intercultural si están siendo aplicados por el Ministerio Público y que estos influyen directamente en sus decisiones al momento de resolver los casos.

Expresaron que, al abordar casos vinculados a diversas comunidades nativas, se verifica previamente si las partes procesales pertenecen a una comunidad nativa, además de verificar si el conflicto o los conflictos han sido resueltos o solucionados previamente en la instancia comunal, ya que estos cuentan con jefes de comunidad y están organizados; asimismo, los entrevistados han indicado que en el distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, si se cuenta con un intérprete bilingüe y que recién en el mes de agosto de 2024 se ha implementado dicho servicio.

Este último aspecto, del intérprete cultural, fue resaltado como fundamental, ya que, con ello se busca garantizar el reconocimiento de la jurisdicción especial al permitir que los ciudadanos de dichas comunidades expresarse en su idioma natal, lo que contribuye a que los operadores de justicia, en este caso los fiscales motiven sus decisiones con enfoque intercultural.

Asimismo, todos los entrevistados coincidieron que el representante del Ministerio Público esta en la obligación de aplicar los mecanismos de justicia intercultural, como el reconocimiento de la diversidad cultural, para garantizar decisiones objetivas y asegurar el acceso a la justicia de las personas pertenecientes a comunidades nativas; estos resultados obtenidos, guardan relación con lo señalado por Garces, (2019) quien señala que interculturalidad hace referencia a un respeto mutuo y amplio y al diálogo entre culturas diferentes que coexisten en un mismo territorio; y se debe tener claro que el sistema judicial debe respetar la diversidad cultural y el reconocimiento del pluralismo jurídico, promoviendo la equidad en el acceso a la justicia y el respeto a los principios rectores de la justicia intercultural,

como son el respeto a la identidad cultural; en esa misma línea, Chilon (2023) señaló - en relación a la justicia intercultural - que a pesar de los avances institucionales para la consolidación de la justicia intercultural, todavía hay limitaciones por el escaso conocimiento de los operadores de justicia; ello permite indicar que si bien hay limitaciones por el escaso conocimiento de los fiscales o jueces, su capacitación resulta indispensable ya que esto influye en la decisión de los operadores de justicia.

En ese mismo sentido, Borda (2009), señaló que la complementación y cooperación entre autoridades tanto ordinarias como autoridades campesinas facilitan los procesos de investigación, con ello se refuerza los resultados encontrados, ya que reconoce la influencia de los mecanismos de justicia intercultural en la decisión del Ministerio Público, ya que refuerza la idea de una cooperación. Ahora ello, no solo refleja en la comisión de delitos únicos, sino en todo clases de delitos, como por ejemplo en los delitos de agresiones contra los integrantes del grupo familiar, al respecto Fernández (2018) concluyó que la aplicación de una justicia intercultural contribuye a la disminución de la violencia familiar en la comunidades, ya que permite una atención más eficaz y rápida en la resolución de casos y problemática social, siendo ello así, existe relación entre la aplicación de mecanismos de justicia intercultural y la decisión fiscal.

Ello también se comprende con lo precisado por Sangama (2024) quien señala que en el ámbito de la justicia comunal, lo procesos de gestión de conflictos y la aplicación de sanciones se sustentan en normas y costumbres tradicionales, así como valores colectivos y normas propias de la localidad; en síntesis, los mecanismos de justicia intercultural si influyen significativamente en las decisiones del Ministerio Público, en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas, en el distrito de Puerto Bermúdez 2024, ya que no solo se rescata que las comunidades puedan desarrollarse, sino que su forma de resolver conflictos es una forma de desarrollo colectivo, por lo que debe respetarse y darle importancia al reconocimiento de la jurisdicción comunal, además del uso de servicios de intérpretes lo que contribuye que se tomen decisiones que refieran no solo hecho, sino el contexto en donde se ha desarrollado el hecho ilícito, ello para entender mejor la forma en que se han suscitado los hechos.

En cuanto, a nuestro primer objetivo específico planteado, esto es, determinar como la falta de formación en interculturalidad de los operadores de justicia, afecta la recolección y análisis de pruebas en las investigaciones preliminares en casos vinculados a comunidades nativas, 2024; la mayoría de los entrevistados indicaron que la formación en interculturalidad es indispensable durante la etapa de investigación preliminar ya que ello permitirá conocer los hechos en su real contexto.

Consideran que tener conocimiento es dicha materia permite comprender mejor la realidad de los hechos, recopilar adecuadamente los elementos de convicción y evitar decisiones arbitrarias. Además, los entrevistados advirtieron que la barrera del idioma y las dificultades de acceso a las comunidades nativas representan limitaciones reales que afectan el desarrollo de las diligencias preliminares y, por ende, la decisión del representante del Ministerio Público; ello guarda relación con lo señalado por Rodríguez (2023), quien precisó que el acceso a la justicia no es solo un derecho, sino también un derecho lingüístico. Las comunidades nativas deben tener la opción de utilizar su lengua materna en los procedimientos judiciales, lo cual asegura que comprendan sus derechos y las decisiones que los afectan, promoviendo así una justicia inclusiva y equitativa; en esa misma línea, Behrems (2008), señaló que el reconocimiento de la identidad cultural constituye un derecho humano esencial que permite a los individuos y comunidades afirmar su singularidad y participar plenamente en la vida social y política, sin ser marginados ni discriminados, ello denota que al no realizar una correcta investigación por parte del operador de justicia, considerando la identidad cultural, sería un atentado contra sus derecho fundamentales.

En esa misma línea, Cárdenas (2019) refirió que la protección efectiva de los Derechos Humanos requiere la implementación de mecanismos adecuados que reconozcan y respeten la diversidad cultural de los pueblos, la existencia de un sistema de justicia debidamente estructurado, con órganos jurisdiccionales capacitados para atender las demandas y denuncias de quienes ven vulnerados sus derechos, ello denota que al momento de emitir una decisión se deben respetar la diversidad cultural de los pueblos. Ahora, es menester citar a Poma (2020), quien señaló que, la investigación preliminar, constituye una etapa inicial del proceso penal en la que se realizan todas las diligencias necesarias para verificar la verosimilitud de

los hechos denunciados; bajo ese tenor, si vinculamos los mecanismos de justicia intercultural con las diligencias preliminares, la finalidad de ello es realizar actos urgentes e inaplazables destinados a verificar si los hechos han tenido lugar, y su delictuosidad, así como asegurar los indicios de su comisión, además de individualizar a los presuntos autores o participes del hecho.

Por su parte, en relación a la justicia intercultural y su relación con el Ministerio Público, se tiene la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público OCAJIMP, que su finalidad es diseñar e implementar políticas de integración intercultural, sustentadas en el respeto y valoración de los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades campesinas y nativas, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia y superar las barreras étnico-lingüísticas que dificultan el vínculo con la población indígena; en síntesis, de todo lo mencionado, se advierte que la falta de formación en interculturalidad de los operadores de justicia afecta de manera negativa al momento de recopilar y analizar medios probatorios, ya que pueden llevar a realizar conclusiones sesgadas, ignorando los factores culturales que rodean los hechos, lo que puede conllevar a tomar decisiones arbitrarias en contra de los integrantes de las comunidades nativas.

Ahora, respecto al segundo objetivo específico planteado, esto es determinar el impacto que tiene el conocimiento de mecanismos de justicia intercultural en la decisión fiscal de formalizar la investigación preparatoria en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas del distrito de Puerto Bermúdez, 2024; los entrevistados coincidieron que el conocimiento de los mecanismos de justicia intercultural impacta significativamente en la decisión de formalizar la investigación preparatoria. Argumentaron que el fiscal debe valorar adecuadamente los indicios reveladores del delito dentro su contexto, y para ello es esencial reconocer la autoridad comunal, usar intérpretes capacitados y entender la cosmovisión indígena. Esto permite una correcta valoración jurídica del hecho investigado y una decisión más justa y contextualizada; ello guarda relación con lo indicado por Anaya (2017) quien señaló que la justicia intercultural es una herramienta que busca garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer su derecho a la justicia en términos de igualdad, respetando sus tradiciones y cosmovisiones dentro de un sistema judicial estatal.

Ahora, la decisión de formalizar la investigación preparatoria, implica que otra institución conozca los alcances de tal decisión, ya que el Ministerio Público, al realizar dicho acto procesal, comunica al Poder Judicial tal actuación, lo que implica la participación de dos instituciones autónomas, lo que correspondería a una actuación conjunta, al respecto, Prado (2018) señaló que la incorporación del enfoque intercultural en la administración de justicia del Poder Judicial peruano se ha establecido como una política institucional de gran trascendencia. Su implementación práctica, que comenzó en 2012, ha avanzado mediante la elaboración de una hoja de ruta, así como por el desarrollo constante de iniciativas que integran actividades de sensibilización, producción de conocimiento y capacitación; ello, da a conocer que no solo la utilización de mecanismos de justicia intercultural, deberá vincular al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial, este último con normativa específica en la materia, incluso con compendios de justicia intercultural.

En relación a la justicia intercultural y su relación con el Ministerio Público, se tiene la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural del Ministerio Público OCAJIMP, que su objetivo es diseñar e ejecutar políticas de integración intercultural, basadas en el respeto y la valoración de los usos, costumbres y tradiciones de las comunidades campesinas y nativas, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y eliminar las barreras étnico-lingüísticas que dificultan la atención a la población indígena; en síntesis, el conocimiento de los mecanismos de justicia intercultural tiene un impacto positivo en la decisión de formalizar una investigación preparatoria en casos vinculados a comunidades nativas ya que va permitir que el fiscal contextualizar los hechos, valorar de forma adecuada los elementos de convicción y evitar decisiones que desconozcan la diversidad cultural y los derechos colectivos de los integrantes de las comunidades nativas de Puerto Bermúdez.

Por su parte, respecto al tercer objetivo específico, esto es, determinar como la ausencia de un intérprete intercultural influye en la investigación preliminar de casos vinculados a comunidades nativas del distrito de Puerto Bermúdez, 2024; los entrevistados indicaron que la ausencia de intérpretes interculturales afecta gravemente la validez de las diligencias preliminares. Expresaron que, en los casos que los investigados sean miembros de comunidades nativas, la participación de un intérprete debe realizarse en todas las diligencias, de lo contrario, no solo se vulnera

el derecho de defensa del investigado, sino que además podría tener como consecuencia la nulidad de los actos procesales realizados sin la participación de un intérprete; ello guarda relación con lo señalado por Rodríguez (2022) quien indicó que el idioma es un elemento necesario para garantizar un acceso efectivo a la justicia para las comunidades nativas. La ausencia de traductores especializados en las lenguas nativas restringe que los ciudadanos de estas comunidades comprendan plenamente los procesos judiciales y ejerzan su derecho de defensa.

Por su parte Diaz (2023) precisó que la falta de políticas públicas eficaces orientadas a garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas representa una barrera significativa para su acceso al sistema de justicia. Esta problemática restringe su capacidad de ejercer plenamente la libertad de interactuar con un aparato judicial que sea inclusivo y culturalmente adecuado. Aunque existen normas legales que reconocen y amparan la diversidad lingüística, aún persiste una escasa voluntad institucional para implementar mecanismos concretos que aseguren un servicio justo y equitativo. Entre los principales problemas identificados figuran el incumplimiento de las normas vigentes, la escasez de funcionarios públicos que hablen lenguas originarias en regiones con alta población indígena, y la limitada capacidad de respuesta de las instituciones responsables, lo que vulnera el mandato de fortalecer, conservar y utilizar las lenguas indígenas como componente esencial de una verdadera justicia intercultural; en síntesis, la ausencia de una interprete intercultural influye de forma negativa en la investigación preliminar de casos vinculados a comunidades nativas, en el distrito de Puerto Bermúdez, ya que afecta a la validez de las declaraciones y limita el derecho de defensa de las partes y a la tutela jurisdiccional efectiva.

V. Conclusiones

Primero: Se concluye que los mecanismos de justicia intercultural, como el reconocimiento de la jurisdicción comunal, el uso de intérpretes, el conocimiento del idioma y la valoración del contexto cultural, influyen de manera significativa en las decisiones del Ministerio Público, en el tratamiento de casos vinculados a comunidades nativas, en el distrito de Puerto Bermúdez, 2024.

Segundo: La falta de formación en interculturalidad de los operadores de justicia afecta negativamente la recolección y análisis de pruebas en las investigaciones preliminares y que la ausencia de conocimientos sobre cosmovisión indigena, normas comunales y uso de lenguas originarias, limita la comprensión de los hechos y puede llevar a decisiones arbitrarias.

Tercero: El conocimiento y aplicación de los mecanismos de justicia intercultural impactan directamente en la decisión de formalizar la investigación preparatoria. El representante del Ministerio Público que cuenta con una compresión intercultural tiene mayor capacidad para valorar los indicios y comprender el contexto de los hechos, lo que fortalece su actuación funcional.

Cuarto: La ausencia de un intérprete intercultural en las diligencias preliminares vulnera el derecho de defensa y el principio de legalidad, generando el riesgo de nulidad de las actuaciones fiscales. Esta carencia constituye una barrera en el acceso a la justicia de las comunidades nativas.

VI. Recomendaciones

Primero: El Ministerio Público debe institucionalizar de manera efectiva el uso obligatorio de mecanismos de justicia intercultural en sus pronunciamientos, especialmente en fiscalías ubicadas en zonas con población indígena. Esto implica el fortalecimiento del enfoque intercultural a través de protocolos específicos, el reconocimiento de la jurisdicción comunal y la incorporación activa de intérpretes y autoridades comunales.

Segundo: Implementar programas de capacitación continua en justicia intercultural dirigidos a fiscales, policías, defensores públicos y demás operadores del sistema penal. Estos programas deben abordar el conocimiento del derecho consuetudinario, la cosmovisión indígena, los principios del pluralismo jurídico y el respeto a los derechos culturales.

Tercero: Desarrollar e implementar un protocolo fiscal especializado para la evaluación de indicios en contextos interculturales, que considere factores culturales, antecedentes comunales, la participación de autoridades originarias, y el uso de traductores. Este instrumento orientará al Ministerio Público para tomar decisiones fundadas y culturalmente pertinentes al momento de formalizar investigaciones preparatorias.

Cuarto: Garantizar la disponibilidad permanente de intérpretes interculturales acreditados, especialmente en lenguas originarias como el ashaninka, para todas las diligencias fiscales en que participe una persona perteneciente a una comunidad nativa. Para ello, se recomienda que el Ministerio Público coordine con el Ministerio de Cultura y otras instituciones especializadas en derechos lingüísticos para implementar un registro actualizado y operativo de intérpretes oficiales.

Referencias

Aburto, M. (2021). *La justicia Penal en las comunidades nativas y campesinas del Perú.* Lima.

Anaya, M. (2017*). La Integración de los Pueblos Indígenas en la Justicia Estatal: Retos y Avances.* Editorial El Derecho.

Antonio, S. (2024). *La justicia comunal como herramienta para el ejercicio de la ciudadanía en el pueblo indígena kichwa de la región San Martín, en el año 2023 .* Tarapoto: Universidad César Vallejo.

Andrade, J. (2024) *Racionalismo y positivismo: diálogos, acercamientos y distancias*.

Akhmadieva, R. (noviembre 2019). *Student Attitude to Intercultural Communication and Intercultural Interaction in Social Networks.* Contemporary Educational Technology, 2020, 11(1), 21-29.

Arana, W. (2020). *Manual de Derecho Procesal Penal.* Lima: Gaceta Penal.

Bermúdez, M. (2018). *Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de Puerto Bermúdez 2018-2030.*

Behrens, A. (2008). *El Reconocimiento de la Diversidad Cultural y el Derecho a la Identidad.* Editorial FCE.

Borda, L. (2009). *Bases jurídicas y de derecho consuetudinario para la coordinación entre la justicia indigena camepesina y ordinaria en Bolivia.* La Paz: Universidad Mayor San Andres.

Builes. E. (2023). *Interculturalidad y política pública colombiana*. Revista Venezolana De Gerencia, 28(9), 731-744. Recuperado de https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.e9.45.

Cardenas, P. (2019). *Audiencias públicas como mecanismo de diálogo para identificar barreras de acceso a la justicia de comunidades campesinas de Junín.* Lima: Universidad San Martín de Porres.

Castro, D. (2024). *La aplicación de la justicia ordinaria y la identidad cultural de los indígenas de la provincia de Santo Domingo de Tsachilas.* Quito: Universidad Central de Ecuador.

Chilon, S. (2023). *Enfoque de justicia intercultural en la administración de justicia en la Amazonía peruana.*

Courtis, C. (2009). *Apuntes sobre la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas por los tribunales de América Latina.* Sao Paulo.

Correas, O. (1995). *Ideología jurídica, derecho alternativo democracia.* México: INFOJUS.

Couture, E. (1995). *Vocabulario jurídico.* Ed.Depalma.

Díaz, A. M. (2023). *El derecho a la lengua en el acceso a la justicia para los pueblos indígenas*. Editorial Jurídica Internacional.

Enriquez, F. (2001). *Derecho Constitucional.* Trujillo: Fecal.

Espinoza, E.(2018). *La interculturalidad en la administración de justicia y su implementación en el Ministerio Público (2013-2017),.* Huanuco: Universidad Hermilio Valdizan.

Estudio de la Justicia de la OCDE en el Perú. (2024). Lima.

Faunde, J. (2023). *El Derecho Humano a la Identidad Cultural en el Derecho Internacional*. Editorial Metropolitana.

Fernandez, L. (2018). *Desarollo de la jusitcia intercultural para erradicar la violencia contra la mujer frente a la justicia ordinaria en el distrito de Chetilla 2017.* Lima: Universidad Telesup.

Fernando, R. (2019). *Interculturalidad problemáticas y persepectivas diversas.* Cuenca: Universitaria Abya.

Gagñay, L. (2020). *Ética en la investigación científica.*

Gomez, M. C. (2023). *La resolución de conflictos de controversia en las etnias indigenas de la región caribe frente a los mecanismos alternativos de solución*

de conflcitos (MACS) y la justicia restaurativa en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Guevara, A. (2014). *Pluralismo Jurídico e Interlegalidad. Perú: Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico de Derecho*.

Gutierrez, R. (2021). *Justicia indigena originaria campesina vías de articulación con el ius puniendi estatal.* La Paz: Universidad Andina Simon Bolivar.

Iannello, P. (2015). *Pluralismo Jurídico*. México: Instituto de Investigaciones jurídicas.

Kelsen, H. (1979). *Teoria general del estado.* México: Editora Nacional.

Kelsen, H. (1997). *Teoria pura del derecho.* Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Lady, D. (2023). *Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y el acceso a la.* Lima: Universidad César Vallejo.

López, F. (1999). *El derecho indígena y la teoría del derecho*. Costa Rica: IIDH.

Maalouf, A. (1998). *Panorama de la mediación intercultural.* Universidad Jaume I de Castellón.

Mendizabal, W. (2023). *Investigación cualitativa y mixta en derecho. tipología y la aplicación del metaanálisis cualitativo.*

Moscoso, M. (2008). *El reconocimiento de los pueblos*. Quito.

Nuñez, M. (2018). *El reconocimiento de "la justicia indígena" como agente de la reivindicación de los pueblos indígenas en el marco del pluralismo jurídico.* Anuario Iberoamericano De Derecho Internacional Penal, 6(6), 175–200.

Prado, V. (2018). *Interculturalidad y Poder Judicial Compendio jurídico.* Lima: Fondo Editorial del Poder Judicial.

Poma, J. (2020). *La investigación preliminar en el proceso penal peruano, problemas y situaciones de afectación a los Derechos Fundamentales*. Lima: Universidad Daniel Alcides Carrión.

Raquel, Y. (2017). *¿Que es el pluralismo jurídico igualitario? ABC en derechos indigenas*, 10-11.

Rios, J. (2001). *EL Ministerio Público.* Chile: Revista Pharos.

Rodriguez, J. (2002). *Lógica de los sistemas jurídicos.* Madrid.

Rodríguez, C. (2009). *El Derecho en las Culturas:* Reflexiones sobre la Diversidad. Editorial Universitaria.

Rodríguez, C. (2022). *La lengua y el acceso a la justicia de los pueblos indígenas: Desafíos en la práctica judicial*. Editorial Porrúa.

Rodríguez, C. (2023). *El reconocimiento de los tribunales indígenas en el derecho comparado*. Editorial Jurídica Internacional.

Ruiz, J. (2015). *Derechos Humanos y Justicia Intercultural: Una visión latinoamericana*. Editorial Andina

Stavenhagen, R. (2000). *Conflictos étnicos.* México: Siglo veintinuno editores.

Stavenhagen, R. (1991). *Introducción al derecho indigena".* México: Instituto de Derecho Humanos.

Tacuri, R. (2024). *Identidad cultural fortalece actitud intercultural en estudiantes de institución educativa en Oxapampa, Pasco*. Revista Identidad, 10(1), 68– 80

Torres, J. (2010). *El pluralismo jurídico en el estado peruano.*

Valladares, L. (2006). *Grandes temas de la antropología jurídica.* México.

Valverde, C. (2000). *Antropología filosófica.* Valencia.

Vera, J. (2000). *Interculturalidad y Desarrollo Rural Sostenible. En Documento Interno de SNV Servicio Holandes de Cooperación al Desarrollo.* Iquitos.

Vidal, A. C., Martelo Gómez, R. J., & Marrugo Ligardo, Y. A. (2021). *Concepciones etnoeducativas e interculturalidad, perspectivas hacia una educación intercultural: Ethno-Educational Concepts and Interculturality, Perspectives*

Towards an Intercultural Education. *Revista De Filosofía*, *38*(99), 645 - 656. https://doi.org/10.5281/zenodo.5685014

Yañez, C. (2023). *Revisión de la Política Intercultural del Estado de Chile para Mujeres Quechuas Privadas de Libertad: Análisis normativo y estudio de casos en centros de detención de la región metropolitana.* Santiago: Universidad de Chile.

Yrigoyen, R. (2017). *¿Que es el pluralismo jurídico igualitario?* Revista Aletanet 2017, 10-15.

Yrigoyen, R. (2017). *¿Que es el pluralismo juridico? ABC en derechos indigenas*, 10-11.

Zubillaga, M. (2007). *La Justicia de paz y su evolución*. Lima: Cuaderno UNIMETANOS.

Anexo 7. Reporte de similitud del software Turnitin

